

KONTAKT

Dorfstraße 39
25572 Sankt Margarethen
Hicran.Taraz@Outlook.de
WhatsApp: +49 151 50427255

PSYCHOLOGISCHE EXPERTISE

Datum: 23. März 2026

1. Anlass der Expertise

Diese Expertise befasst sich mit den psychologischen und menschenrechtlichen Implikationen von Zwangspsychiatisierungen.

Ziel ist es, die Risiken für Betroffene darzustellen und Handlungsempfehlungen zu formulieren, die sowohl die psychische Gesundheit als auch die Grundrechte schützen.

2. Psychologische Bewertung

- **Menschenwürde und Autonomie**

Die Selbstbestimmung ist ein zentrales psychologisches Grundprinzip. Zwangsmaßnahmen greifen massiv in die Autonomie ein und können traumatisierende Folgen haben.

- **Gefahr der Fehlbeurteilung**

Ein einzelnes Gutachten ist nicht ausreichend, um eine schwerwiegende Entscheidung wie eine Zwangsunterbringung zu rechtfertigen. Psychologische Diagnosen sind komplex und müssen durch unabhängige Zweitgutachten abgesichert werden.

- **Folgen für Betroffene**

- Traumatisierung und Angstzustände
- Verlust von Vertrauen in medizinische Institutionen
- Verstärkung von Misstrauen und sozialem Rückzug
- Gefahr einer sekundären Viktimisierung

3. Rechtliche und ethische Grundlagen

- **Grundgesetz (Art. 1):** Menschenwürde ist unantastbar. (siehe Anlage)
- **UN-Behindertenrechtskonvention (Art. 14):** Eine Behinderung oder psychische Erkrankung darf niemals alleinige Grundlage für Freiheitsentzug sein.
- **Richterliche Kontrolle:** Jede Zwangsmaßnahme bedarf einer gerichtlichen Genehmigung und muss verhältnismäßig sein.

4. Bedeutung von Transparenz

- **Stärkung des Rechtsstaates**
Transparenz in Entscheidungsprozessen zeigt, dass der Rechtsstaat nicht nur formal, sondern auch praktisch funktioniert.
- **Nachvollziehbarkeit**
Wenn Betroffene verstehen, wie Entscheidungen zustande kommen, entsteht Vertrauen und Sicherheit.
- **Kontrolle und Fairness**
Offenlegung von Gutachten, Dokumentation und richterlicher Prüfung verhindern Willkür und stärken die Legitimität.
- **Psychologische Wirkung**
Transparenz reduziert Angst, stärkt Resilienz und verhindert das Gefühl von Entmachtung.

5. Empfehlungen

- 1. Mehrfachbegutachtung verpflichtend**
Entscheidungen über Zwangsmaßnahmen sollten mindestens zwei unabhängige Gutachten erfordern.
- 2. Partizipation der Betroffenen**
Betroffene müssen aktiv in Entscheidungsprozesse einbezogen werden.
- 3. Transparenz und Dokumentation**
Alle Maßnahmen sind nachvollziehbar zu begründen und schriftlich festzuhalten.
- 4. Psychologische Begleitung**
Betroffene sollten während und nach einer Unterbringung psychologisch betreut werden, um Traumatisierungen zu vermeiden.
- 5. Schulung von Betreuern und Fachkräften**
Regelmäßige Fortbildungen zu Ethik, Menschenrechten und Diagnostik sind notwendig, um Fehlentscheidungen zu verhindern.

6. Schlussfolgerung

Eine Zwangspsychiatisierung darf niemals allein auf einem Gutachten oder der subjektiven Einschätzung eines Betreuers beruhen. Psychologisch und ethisch ist es zwingend erforderlich, die Menschenwürde, Autonomie und Meinungsfreiheit zu respektieren.

Durch mehrfache Begutachtung, Transparenz und Partizipation wird nicht nur der Schutz der Betroffenen gewährleistet, sondern auch das Vertrauen in den Rechtsstaat gestärkt.

7. Eigenverantwortung und Haftungskonsequenzen

Sollten die vorgenannten fachlichen Standards – insbesondere die Einholung eines unabhängigen Zweitgutachtens sowie die transparente Partizipation der betroffenen Person – im laufenden Verfahren nicht sichergestellt werden, liegt ein **Handeln gegen den anerkannten Stand der psychologischen Wissenschaft** vor.

Die Missachtung dieser Schutzvorkehrungen erhöht die Wahrscheinlichkeit einer schweren Traumatisierung und einer Verletzung der psychischen Integrität (Art. 2 Abs. 2 GG) massiv.

Ich weise darauf hin, dass die Kenntnis über diese Risiken die **persönliche Verantwortlichkeit** der entscheidenden Akteure (Ärzte, Gutachter, Richter) begründet.

Wird keine einvernehmliche und fachlich fundierte Lösung im Sinne der Betroffenenautonomie gefunden, ist von einem **vorsätzlichen Abweichen von fachlichen Mindeststandards** auszugehen.

Dies begründet im Falle eintretender Schäden (sekundäre Viktimisierung) eine unmittelbare **persönliche Haftung** der handelnden Personen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zur Amtspflichtverletzung (§ 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG).



DIPL.-PSYCH. HICRAN TARAZ
Klinik & Kognitive Psychologie
Dip.-Nr. 92547//38245//10645

Anlage:

Art. 1 Abs. 1 GG schützt den Menschen als geistig-sittliches Wesen, das darauf angelegt ist, in Freiheit sich selbst zu bestimmen und zu entfalten (BVerfGE 123, 267 ; 133, 168 ; 153, 182). Der freie Wille und die eigenverantwortliche Lebensgestaltung sind damit konstitutiver Bestandteil der Menschenwürde.

Die Würde des Menschen ist nicht Grenze, sondern Grund seiner Selbstbestimmung; sie bleibt nur gewahrt, wenn der Einzelne über seine Existenz nach eigenen, selbstgesetzten Maßstäben bestimmen kann (BVerfG, Urt. v. 26.2.2020 – 2 BvR 2347/15 u.a., juris Rn. 210).

Ein staatliches Vorgehen, das den Betroffenen entgegen seinem autonom gebildeten Willen zum bloßen Objekt eines vermeintlichen Schutzkonzeptes macht, verletzt daher Art. 1 Abs. 1 GG.